

【별표 제1호】

전략물자 수출입제한 등 처분기준

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 처분의 가중된 부과기준은 최근 5년간 대외무역법 제31조 제1항 각 호의 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다.)의 다음 차수로 한다.

다. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 그 물품가액을 합산하여 처분기준을 적용한다.

라. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 수출(입)제한 기간의 2분의 1 범위에서 그 기간을 줄일 수 있다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 무허가 수출 물품 회수, 재발방지대책 마련 등 자발적으로 사후조치 노력을 기울인 것으로 인정되는 경우
- 3) 해당 위반행위에 대하여 검사로부터 기소유예의 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우로서 그 행위가 경미하다고 인정되는 경우
- 4) 훈·포장, 표창(장관급 이상) 등 정부포상 수상 경력이 있는 경우
- 5) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 수출(입)제한 기간을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

마. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 수출(입)제한 기간의 2분의 1 범위에서 그 기간을 늘릴 수 있다. 다만, 대외무역법 제31조제1항에 따른 수출(입)제한 기간의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 수출된 물품이 대량파괴무기의 제조·개발에 쓰이는 핵심적인 품목인 경우 등 위반의 내용 및 정도가 중대하여 그에 따른 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 불법수출 사실을 은폐하거나 부정한 방법으로 허가를 받아 물품 등을 수출한 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 수출(입)제한 기간을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

바. 대외무역법 제31조 제1항 각 호의 위반행위 중 수출과 관련된 위반행위에는 수출제한 처분을 부과할 수 있으며, 수입과 관련된 위반행위에는 수입제한 처분을 부과할 수 있다.

사. 제2호 개별기준의 물품 가액은 한화(KRW), 미화(USD) 중 처분대상자에게 유리한 기준을 적용한다.

아. 교육명령은 그 필요성을 종합적으로 고려하여 부과하되 수출(입)제한 및 경고 처분과 병과하여 부과할 수 있다.

2. 개별기준

가. 수출(입) 제한

금액단위 : USD(백만원)

처분기준	처분내용		
	1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 10백만\$(11,000) 이상인 경우	수출(입)제한 6개월	수출(입)제한 1년	수출(입)제한 3년
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 7백만\$(7,700) 이상, 10백만\$(11,000) 미만인 경우	수출(입)제한 4개월	수출(입)제한 8개월	수출(입)제한 2년
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 3백만\$(3,300) 이상, 7백만\$(7,700) 미만인 경우	수출(입)제한 2개월	수출(입)제한 4개월	수출(입)제한 1년
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 1백만\$(1,100) 이상, 3백만\$(3,300) 미만인 경우	수출(입)제한 1개월	수출(입)제한 2개월	수출(입)제한 6개월
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 50만\$(550) 이상, 1백만\$(1,100) 미만인 경우	수출(입)제한 15일	수출(입)제한 1개월	수출(입)제한 3개월
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 50만\$(550) 이상, 1백만\$(1,100) 미만인 경우(의도적 불법수출이 아니며, 불법수출 사실을 자진 신고 하였고, 해당물품이 WMD 등으로 전용된 사실이 없는 경우에 한함)	경 고		
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 10만\$(110) 이상, 50만\$(550) 미만인 경우	수출(입)제한 10일	수출(입)제한 20일	수출(입)제한 2개월
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 10만\$(110) 이상, 50만\$(550) 미만인 경우(의도적 불법수출이 아니며, 불법수출 사실을 자진 신고 하였고, 해당물품이 WMD 등으로 전용된 사실이 없는 경우에 한함)	경 고		
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 10만\$(110) 미만인 경우	경 고	수출(입)제한 15일	수출(입)제한 45일

나. 교육명령

금액단위 : USD(백만원)

처분기준	처분내용	
	1차 위반	2차 이상 위반
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 10백만\$(11,000) 이상인 경우	교육명령 4시간 (담당자, 임원급)	교육명령 8시간 (담당자, 임원급)
수출(입)하거나 수출(입)신고한 물품 등의 가액이 10백만\$(11,000) 미만인 경우	교육명령 4시간 (담당자)	교육명령 8시간 (담당자)